

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 159/2530

นายเจริญ กาพจันโท

นายบุญส่งหรือบุญส่งค์ นະນຸຍ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 67, มาตรา 177

คำให้การของจำเลยจะต้องใช้กระดาศแบบพิมพ์คำให้การตามที่ทางราชการจัดไว้ จะใช้กระดาศแบบพิมพ์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67 ไม่ได้

การยื่นคำให้การในคดีแพ่งต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ไม่ได้ จำเลยซึ่งต้องขังอยู่ในเรือนจำยื่นคำให้การในคดีแพ่งต่อผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัศดีภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 177 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก็ยังถือไม่ได้ว่าได้ยื่นคำให้การต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ไป ๑๖,๐๐๐ บาท เมื่อครบกำหนดใช้เงินคืนแล้วไม่เคยชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้โจทก์เลยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้และดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินกู้และดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามมาตรา ๖๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในวรรคท้ายว่า 'ในการยื่นหรือส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดอันจะต้องทำตามแบบพิมพ์ที่จัดไว้เจ้าพนักงาน คู่ความ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้แบบพิมพ์นั้น.....' โดยเหตุนี้เมื่อจำเลยยื่นคำให้การจำเลยก็จำเป็นต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์คำให้การตามที่ทางราชการได้จัดไว้ จะไปใช้กระดาษแบบพิมพ์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อนี้หาได้ไม่ ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยซึ่งต้องขังอยู่ในเรือนจำซึ่งยื่นคำให้การในคดีแพ่งต่อผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัศดีภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๗๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะถือได้หรือไม่ว่าได้ยื่นคำให้การต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้วข้อนี้ เห็นว่า การยื่นคำให้การในคดีแพ่งก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ไม่ได้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

ศาลจังหวัดพัทลุง - นายพูนศักดิ์ จงกลนี้
ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>